



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.553-2025

Santiago, veintiuno de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 92 (TCE), don Eduardo Javier Hernández Astudillo, candidato a Alcalde por la comuna de Primavera, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en las Elecciones de Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales de veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro, deduce reclamación contra la Resolución N°G2713, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó su cuenta general de ingresos y gastos electorales por omisión grave, conforme al artículo 50 de la Ley N°19.884, y ordenó la devolución de \$1.081.064 a los últimos aportantes;

2°) Que, la Observación N°8 recae sobre la Boleta de Honorarios N°136, por \$521.739, emitida por servicios de branding e iconografía de campaña, y la Observación N°11 sobre la Boleta de Honorarios N°239, por \$522.518, emitida por servicios de video y edición, rechazados ambos gastos por el Servicio Electoral estimar que no se acompañó el informe de actividades de los proveedores. Sin embargo, dichos informes fueron acompañados por el reclamante, a fojas 107 a 109 y a fojas 118 y 119 (TCE), lo que contienen el detalle de las tareas ejecutadas y sus medios de comprobación documental, y llevan la firma del proveedor y del administrador electoral, de modo que acreditan la prestación de los servicios; por lo que, en consecuencia, procede levantar ambas observaciones;

3°) Que, la Observación N°9 recae sobre un gasto de desplazamiento por combustible ascendente a \$20.000, y la Observación N°10 sobre un gasto por servicio de cruce en transbordadora ascendente a \$16.807, rechazados ambos por no haberse acompañado la documentación tributaria de respaldo. Dicha documentación, esto es, la boleta de la proveedora del combustible y el comprobante de la empresa de transporte marítimo, se encuentra agregada a fojas 115 a 117 (TCE). Se trata, además, de montos de baja significación; por lo que, en consecuencia, procede levantar ambas observaciones;





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.553-2025

4°) Que, la Observación N°7 recae sobre el merchandising declarado en la cuenta –poleras y gorros–, respecto del cual el Servicio Electoral requirió la constancia de contratación de brigadistas o la valorización del trabajo voluntario. El reclamante aclara que la distribución del material la efectuó personalmente el candidato, sin brigadistas ni voluntarios, de modo que no procedía rendición ni certificado alguno. La observación, por lo demás, no importó el rechazo de gasto alguno, de manera que carece de incidencia en el resultado de la cuenta; por lo que, en consecuencia, procede levantarla; y

5°) Que, levantadas las observaciones que tuvieron efecto monetario, los gastos electorales rechazados quedan reducidos a \$0. No concurren, entonces, las inconsistencias u omisiones graves que el artículo 50 de la Ley N°19.884 exige para rechazar la cuenta general de ingresos y gastos electorales. Aprobada la cuenta, desaparece además el excedente de ingresos no utilizados que motivó la devolución ordenada, la que debe dejarse sin efecto;

Por estas consideraciones, **se acoge la reclamación interpuesta a foja 92 del expediente,** se levantan las Observaciones N°7, N°8, N°9, N°10 y N°11, **se aprueba la cuenta general de ingresos y gastos electorales** y se deja sin efecto la devolución de \$1.081.064 ordenada en la Resolución N°G2713, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.553-2025.-

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1553-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.



Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 21 de agosto de 2026.



DD3EAE55-07D9-4694-B141-98760F42948F

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.